

Klauzula Informacyjna

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „eService” lub „Administrator”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94, kod pocztowy 01-102 Warszawa.
- 2) Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail RODO@eservice.com.pl lub GDPR@eservice.com.pl, formularz kontaktowy pod adresem <https://www.eservice.pl/informacje-ogolne/kontakt/>, czat dostępny na stronie <https://www.eservice.pl/>, telefonicznie pod numerem 22 533 22 22 przez Portal Klienta lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
- 3) eService wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych drogą elektroniczną pod adresem e-mail: IOD@eservice.com.pl lub pisemnie pod adresem korespondencyjnym: Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa.
- 4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 - a) w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679);
 - b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na eService na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym regulacji dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawy o usługach płatniczych oraz przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679;
 - c) w celu wypełnienia obowiązków ciążyących na eService na mocy Regulaminów MOP lub Standardów PCI DSS – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora polegający na zapewnieniu zgodności ze standardami branżowymi (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679);
 - d) dla celów prowadzenia badań jakości obsługi – podstawą prawną przetwarzania w okresie umowy jest prawnie uzasadniony interes eService (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), uzasadnionym interesem eService jest pozyskiwanie informacji o poziomie satysfakcji klientów ze świadczonych usług. Po zakończeniu umowy, podstawą prawną przetwarzania danych dla ww. celu jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679);
 - e) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes eService (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), uzasadnionym interesem eService jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej;
 - f) w celu kierowania do Pani/Pana przez eService treści marketingowych; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes eService (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679), uzasadniony interes eService polega na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych drogą pocztową w trakcie wykonywania umowy, a także drogą telefoniczną, e-mailową lub SMS/MMS-ową w zależności od tego, na którą drogę komunikacji wyraził(a) Pani/Pan zgodę. W zakresie przetwarzania danych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych na dane adresowe po rozwiązaniu umowy oraz w zakresie dotyczącym podmiotów z Grupy Kapitałowej eService oraz partnerów biznesowych eService podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679);
 - g) w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, w szczególności typu chargeback – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes eService (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679);
 - h) w celu przeprowadzenia weryfikacji w ramach oceny ryzyka przed nawiązaniem współpracy w zakresie danych znajdujących się w ogólnodostępnych źródłach, takich jak w szczególności rejestry informacji gospodarczej i strony internetowe oraz informacje dostępne publicznie - podstawą takiego przetwarzania jest uzasadniony interes eService (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679);
 - i) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu eService polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, a także na windykacji długów – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes eService (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679).
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
 - a) Bankowi PKO BP S.A,
 - b) Podmiotom Powiązanym Banku,
 - c) Podmiotom Powiązanym i agentom eService,
 - d) dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
 - e) podmiotom świadczącym na rzecz eService usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy, m.in. takie jak obsługa infolinii eService, rozpatrzenie reklamacji, usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, badanie jakości obsługi, dochodzenie należności, usługi prawne, analityczne i marketingowe,
 - f) operatorom pocztowym i kurierom,
 - g) bankom w zakresie realizacji płatności.
 - h) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
- 6) Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom zewnętrznym dostarczającym usługi dla eService znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w USA. Na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (KE) dot. Tarczy Prywatności USA zostało uznane za państwo zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego w EOG w odniesieniu

do podmiotów wpisanych do wykazu podmiotów uczestniczących w programie Tarcza Prywatności. W przypadku przekazywania danych osobowych podmiotom nieuczestniczącym w programie Tarcza Prywatności eService zapewnia odpowiednie zabezpieczenia za pomocą standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez KE.

- 7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez eService. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
- 8) Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych oświadczenie o wycofaniu zgody należy kierować drogą pisemną na adres siedziby lub elektroniczną pod adresem e-mail RODO@eservice.com.pl lub GDPR@eservice.com.pl.
- 9) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
- 10) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
- 11) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
- 12) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów, dla których podstawą jest uzasadniony interes, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych wniesienie sprzeciwu powinno odbywać się drogą pisemną na adres siedziby lub elektroniczną pod adresem e-mail RODO@eservice.com.pl lub GDPR@eservice.com.pl.
- 13) Podanie danych osobowych jest wymagane przez eService w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez eService jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
- 14) Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez eService dostępnych jest w sekcji Polityka prywatności na stronie internetowej eservice.pl.

Oświadczam otrzymanie niniejszego dokumentu przed podpisaniem Umowy.

Miejscowość, data

Podpis Akceptanta zgodnie z reprezentacją/ppełnomocnictwem

.....

Podpis Akceptanta zgodnie z reprezentacją/ppełnomocnictwem

.....

Podpis Akceptanta zgodnie z reprezentacją/ppełnomocnictwem

.....

Podpis Akceptanta zgodnie z reprezentacją/ppełnomocnictwem

.....